

1501314-19.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO AMORIM TRAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gustavo Amorim Trama, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 12:30h, na Estrada do Elenco, Bananal, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501314-19.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501314-19.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO AMORIM TRAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Gustavo Amorim Trama, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 12:30h, na Estrada do Elenco, Bananal, em Guarulhos, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 56 porções de cocaína, com peso líquido total de 39,94 gramas, e 122 porções de crack, com peso líquido total de 27,02 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado em atitude típica de traficância, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, com o denunciado foi encontrada a quantia de R\$45,00 em dinheiro, ao que, indagado, confessou o tráfico e indicou onde as drogas estavam escondidas.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 65/66) e no dia 18 de outubro de 2021 foi recebida a denúncia (fls. 97/98). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 8/9), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 114/116) e fotografias de fls. 19/20.

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 2 e 3) e um deles em

Juízo que, em breve observação em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, visualizaram o acusado conversando com duas pessoas em atitude típica de comércio ilícito de drogas, o que motivou a abordagem. Relataram que, indagado informalmente, o denunciado confessou a prática da traficância e indicou o local onde estavam guardados os tóxicos e, em busca no local, encontraram as porções das drogas, além do valor de R\$45,00 em espécie, que estava no bolso de Gustavo.

Extrajudicialmente (fl. 4) e durante a audiência, o acusado confessou a prática do crime.

A confissão encontra amparo na prova material e nos relatos dos policiais. O acusado foi visto realizando a venda e, quando da abordagem, ocorreu o encontro de entorpecente e dinheiro. A considerável quantidade de drogas, por seu turno, evidencia que o agente visava entregar o tóxico ao consumo de terceiros.

Não há indícios de que os policiais mentiram e que tinham o propósito subalterno de incriminar gratuitamente um inocente. Não há, por outro lado, nada que leve a crer que o acusado se equivocou ao admitir envolvimento com o tráfico.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta maus antecedentes (FA fls. 111/112 e certidão fl. 113) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de cocaína, droga de elevado poder viciante, em quantidade considerável (178 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Gustavo Amorim Trama à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta e por ter o réu respondido solto ao processo, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 8/9), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD,

nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA